State of Libya
Ministry of Transport
Libyan Ports Company

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ

Ref.No.: .....
Date: .....

الرقم الإشاري : 1228 - 1 - 6
التاريخ الموافق : 2022 - 10 - 04

السادة / مدراء فروع الشركة بالموانئ البحرية

السادة / مدراء إدارات (المالية – المناولة و التخزين – الشؤون البحرية)

السيد / مدير مكتب المراجعة الداخلية

بعد التحية ،،،

بالإشـــــارة.. الى كتـاب السـيد /مستشـار ديـوان الـوزراء و مـدير مكتـب وزيـر المواصـلات. المكلـف رقـم 6621/41578 بتـاريخ 2022/9/29 م بشـأن إحالـة قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (807) لسـنة 2022 م بخصـوص زيـادة قيمـة عوائـد المناولـة و التخـزين و الخـدمات البحريـة المعمول بها حاليا بالموانئ الليبية بنسبة 100٪ .

عليـــــــه .... نحيـل الـيكم لائحـة عوائـد المناولـة و التخـزين و الخـدمات بـالموانئ البحريـة وتعـديلاتها بعـد إدراج كـل التعـديلات الـتي طـرأت عليهـا ، وذلـك للعمـل بهـا و وضـعها موضـع التنفيذ اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/10/9 م

للأهمية يطلب التقيد و التنفيذ
والســـــلام عليكـــــم

أ. محمد علي حميدان
رئيس مجلس إدارة الشركة

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
نسخة
رئيس مجلس الادارة

مدير مكتب الشؤون القانونية.
مدير مكتب شؤون المجلس .
الملف الـدوري العـــــام.
القنيدي 2022/10

0.0.3.0

لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية

الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 733 لسنة 1987 م

وتعديلاتها و قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم

(807) لسنة 2022 م بزيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها حالياً بالموانئ الليبية بنسبة 100%

مادة (1)

تعريف المناولة

مناولة البضائع: هي عمليات الشحن والتفريغ والأعمال المماثلة لها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. نقل أو تحريك البضاعة على ظهر السفينة أو عنابرها.
2. فك البضائع من وإلى الخطاف أو الماعون ووضعها على وسائل النقل مباشرة "التسليم المباشر".
3. فك البضائع من وإلى الخطاف أو الماعون ووضعها على وسائل النقل التابعة للميناء ونقلها إلى الساحات وفرزها حسب العلامات والأرقام المبينة في بيان الحمولة وتستيفها بالساحات المكشوفة " تسليم رصيف".
4. فك البضائع من وإلى الخطاف أو الماعون ووضعها على وسائل النقل التابعة للميناء ونقلها إلى المخازن وفرزها حسب العلامات والأرقام المبينة في بيان الحمولة وتستيفها بالمخازن "تخزين مُغطى - تسليم مخزن"
5. تسليم واستلام البضائع من وإلى أصحابها في مناطق التخزين المغطى أو المكشوف.

مادة (2)

عوائد مناولة البضائع من وإلى السفن

يُحصل مقابل عوائد الخدمات المنصوص عليها في هذه اللائحة على أساس المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر (1000 كجم) ألف كيلوجرام أيهما أكبر وفقاً لما يلي:-

مناولة الحاويات من وإلى السفن:-

ر. م	النوع	طريقة التسليم	حاوية 20 قدم	حاوية 40 قدم
1	حاوية "معبأة"	تسليم مباشر	250.000 د. ل	500.000 د. ل
		تسليم غير مباشر	375.000 د. ل	750.000 د. ل
2	حاوية "فارغة"	تسليم مباشر	125.000 د. ل	250.000 د. ل
		تسليم غير مباشر	187.500 د. ل	375.000 د. ل

دولة ليبيا وزارة المواصلات تنفذ رئيس مجلس الإدارة الشركة الليبية للموانئ

1. يشمل العائد استخدام المعدات والآليات في المناولة على الأرصفة، ولا يشمل ما يُستخدم للمناولة على السفن أو داخل عنابرها أيا كان نوعها.
2. لا يشمل العائد على ما هو مقرر باللائحة من عوائد التخزين.
3. تسليم البضائع حسب شروط الشحن:-
أ- يُحصل العائد من المستلم في حالة شرط الشحن أو التفريغ بعنابر السفينة.
ب- في حالات التسليم المباشر بشرط الشحن أو التفريغ تحت الخطاف يُحصل العائد مناصفة بين السفينة والمُستلم.
جـ في حالات التسليم غير المباشر بشرط الشحن أو التفريغ تحت الخطاف يُحصل العائد مناصفة بين السفينة والمُستلم، على أن تعامل السفينة على أساس تسليم مباشر، ويعامل المُستلم على أساس تسليم غير مباشر.
4. تُحتسب عوائد المناولة للحاويات على أساس (20 قدم، 40 قدم) القياسية لجميع أنواع الحاويات بما فيها العادية والمجرورة والمبردة والخزانات المحمولة على مُسطحات على هيئة حاوية مفتوحة من جوانبها أو غيرها، وتُحتسب العوائد الأخرى على أساس الحجم الفعلي.
5. تحجيم الحاويات وقياساتها وفق الاتي:-
أ- الحاوية (20) قدم يكون قياسها ـــــــــــــــــــــــــــــــ (38.5 متر مكعب).
ب- الحاوية (40) قدم يكون قياسها ـــــــــــــــــــــــــــــــ (77 متر مكعب).
جـ الحاوية (40 HC) قدم يكون قياسها ـــــــــــــــــــــــــــــــ (86 متر مكعب).
د- الحاوية (45) قدم يكون قياسها ـــــــــــــــــــــــــــــــ (96 متر مكعب).
هـ المقطورة المبردة المجرورة يكون قياسها ـــــــــــــــــــــــــــــــ (136 متر مكعب).
و- المقطورة العادية "على هيئة حاوية مفتوحة" يكون قياسها (124 متر مكعب).

مناولة البضائع العامة من وإلى السفن

يُحصل مقابل عوائد خدمات المناولة على السفن وعلى البر وفقاً للآتي:-

1. تسليم مباشر (13.000 د. ل) ثلاثة عشرة ديناراً للطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر.
2. تسليم غير مباشر (21.500 د. ل) واحد وعشرون ديناراً وخمسمائة درهماً للطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر.

يشمل العائد استخدام المعدات والآليات في المناولة على الأرصفة، ولا يشمل ما يُستخدم للمناولة على السفن أو داخل عنابرها أيا كان نوعها.

دولة ليبيا وزارة المواصلات رئيس مجلس الإدارة

تخفض أو تُزاد العوائد المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة وفقاً لما يلي:-

أ- تزاد قيمة عوائد مناولة البضائع الخطرة بنسبة (20%) من قيمة العوائد المُستحقة.
ب- تخفض قيمة عوائد مناولة الحاويات والبضائع المفرغة أو المشحونة على سفن الدحرجة أو ذات الشحن الأفقي بنسبة (20%) من قيمة العوائد المُستحقة في حالة استخدام معدات وآليات السفينة معاً في المناولة والنقل إلى أماكن التخزين، وفي عمليات الشحن.
جـ- تخفض قيمة عوائد مناولة البضائع السائبة أو السائلة بنسبة (30%) في حالة ما إذا كانت السفينة ذاتية التفريغ.
د- تخفض قيمة عوائد مناولة البضائع الصب في حالة عدم استعمال الصوامع بنسبة (30%) إذا ما وفر المرسل إليه البضاعة، المعدات والعمالة الفنية اللازمة معاً، وللجهة المُشغلة وضع ضوابط لتشغيل الصوامع، وتحديد قيمة عوائد الخدمات بها.

أحكام خاصة

أ- البضائع التي يتم نقلها إلى المناطق الخلفية، يُحصل عنها مقابل ازدواجية المناولة (0.750 د.ل) سبعمائة وخمسون درهم عن كل متر مكعب أو طن وزني أيهما أكبر.
ب- تُراعي عند احتساب العوائد شروط الشحن والتفريغ لتحديد الجهة التي تتحمل العوائد المنصوص عليها في المادة وفق ما ورد بالمادة (1) من هذه اللائحة.
جـ- تُعفى من العوائد السيارات الخاصة التي تكون بصحبة مسافر وتحمل الكتيب السياحي بشرط ألا تكون مدونة في بيان الحمولة.
د- يكون الحد الأدنى لعوائد المناولة المنصوص عليها في المادة رقم (2) عن كل أمر تسليم أو سند شحن (12.500 د. ل) أثنى عشرة ديناراً وخمسمائة درهم.

مادة (3)

مناولة الحيوانات الحية من وإلى السفن

يُحصل مقابل عوائد خدمات مناولة الحيوانات الحية وفقاً للآتي: -

أ. الأبل والبقر والخيول (4.000 د. ل) أربعة دينار عن كل رأس، شاملة العمل الإضافي والتسليم المباشر والاستلام.
ب. الأغنام والماعز وما في حكمها (1.500 د. ل) واحد دينار وخمسمائة درهم عن كل رأس، شاملة العمل الإضافي والتسليم المباشر والاستلام.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
تفضلوا
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الليبية للموانئ

مادة (4)

مقابل الانتفاع بمعدات التفريغ

يُحصل مقابل الانتفاع بمعدات التفريغ والشحن مبلغ (0.250 د.ل) مائتان وخمسون درهماً عن الطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر ويكون الحد الأدنى لعوائد هذا البند عن كل سند شحن أو بيان (5.000 د.ل) خمسة دينار ويُحصل العائد من المستلم في حالة شرط الشحن بعنابر السفينة" فيوس" ويُحصل من الوكيل الملاحي في حالة شروط الشحن تحت الخطاف "الاينر"، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقوم فيها السفينة بتوفير المعدات.

يقصد بمعدات الشحن والتفريغ تلك المعدات التي تستخدم في ربط البضائع عند شحنها أو تفريغها أو أية معدات مشابهة.

مادة (5)

تغطية البضائع

يُحصل مقابل تغطية البضائع المخزنة بالساحات المكشوفة بالميناء أو المناطق التابعة له مبلغ (0.250 د.ل) منتان و خمسون درهماً عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر، وبحد أدنى عن كل أمر تسليم أو سند شحن (5.000 د. ل) خمسة دناتير.

مادة (6)

تعبئة البضائع الصب

يُحصل مقابل تعبئة البضائع الصب في أجولة مبلغ (6.250 د.ل) ستة دناتير ومائتان وخمسون درهماً ، عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر ، بالإضافة إلى عوائد المناولة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
رئيس مجلس الادارة

مادة (7)

البضائع العابرة والمنقولة

تُجبى العوائد المقررة في المادة رقم (2) وأية عوائد أخرى مقررة بموجب أحكام هذه اللائحة عن مناولة البضائع على السفينة في حالة التفريغ وإعادة الشحن أو نقل البضائع من مكان إلى أخر بعنابر السفينة، أو من السفينة إلى الرصيف أو بالعكس، أو من سفينة لأخرى أو من السفينة إلى الماعون وبالعكس، على أن يراعي في ذلك ازدواجية العوائد كلما كانت نوعية الخدمة مزدوجة، وتحدد القيمة كالاتي:-

1. مناولة البضائع مبلغ (21.500 د. ل) واحد وعشرون ديناراً وخمسمائة درهم عن الطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر "عملية تفريغ وعملية شحن" وتُحصل من السفينة بدون تضعيف.
2. مناولة أغطية عنابر السفن مبلغ (13.000 د. ل) ثلاثة عشر ديناراً عن الطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر "عملية تفريغ وعملية شحن" وتحصل من السفينة بدون تضعيف.

واستثناء مما سبق يكون للمناطق الحرة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمليتي مناولة وتخزين الحاويات والبضائع والسيارات والآليات العابرة والمنقولة "الترانزيت" وعوائدها.

مادة (8)

عوائد المواعين

1. يُحصل مقابل شحن أو تفريغ المواعين مبلغ (5.000 د. ل) خمسة دينار عن كل متر مكعب أو طن وزني أيهما أكبر.
2. يُحصل مقابل إيجار المواعين وقطرها من وقت ابتداء الشحن أو التفريغ ولمدة(15 يوم) خمسة عشر يوماً مبلغ (2.500 د. ل) اثنان دينار وخمسمائة درهماً عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر، وفي جميع الحالات يحق للميناء تفريغ المواعين في أي وقت وفقاً لمتطلبات العمل.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
الادارة
رئيس مجلس

مادة (9)

عواند الرصيف

يُحصل مقابل عواند الرصيف على وزن أو حجم البضاعة أيهما أكبر الواردة والصادرة والعابرة والمنقولة، على النحو التالي :-

1.بالنسبة للبضائع الواردة مبلغ (2.000 د. ل) اثنان دينار عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر وبحد أدنى عن كل أمر تسليم أو سند شحن (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً.

2. بالنسبة للبضائع والحاويات المعبأة "تصدير" مبلغ (0.626 د.ل) ستمائة وستة وعشرون درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر وبحد أدنى عن كل أمر تسليم أو سند شحن (12.500 د. ل) أثني عشرة ديناراً وخمسمائة درهم .

3. بالنسبة للحاويات والجرارات الفارغة "شحن" مبلغ (0.062 د.ل) اثنان وستون درهماً عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر.

* تُعفى الأمتعة الشخصية وبما لا يزيد عن (200 كجم) منتان كيلو جرام للفرد من عواند الرصيف المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (10)

فك الرباط أو فتح وغلق عنابر السفينة

يُحصل مقابل فك رباط البضائع بعنابر السفينة أو فتح وغلق العنابر مبلغ (25.000 د. ل) خمسة وعشرون دينار عن كل عنبر في كل يوم عمل، ويستثنى من ذلك السفن التي يتولى طاقمها فتح وغلق العنابر وفك الرباط .

مادة (11)

عواند الميزان

يُحصل مقابل الانتفاع بالميزان مبلغ وقدره (0.500 د.ل) خمسمائة درهم عن كل طن وزني.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
رئيس مجلس الادارة

مادة (12)

يُحصل مقابل تعطيل خدمات التفريغ والشحن من المتسببين في التعطيل وفقاً للآتي:

1. مبلغ (100.000 د. ل) مائة دينار عن كل فرقة في الساعة أو جزء منها على ظهر السفينة.
2. مبلغ (75.000 د. ل) خمسة وسبعون دينار عن كل فرقة في الساعة أو جزء منها على الأرصفة أو في الساحات.
3. مبلغ (500.000 د. ل) خمسمائة دينار غرامة تأخير عن كل ساعة أو جزء منها بعد ساعتين من وقت توقف العمل لأي سبب كان، وبحد أقصى مبلغ (10,000.000 د. ل) عشرة آلاف دينار يومياً.

وفي حالة استمرار توقف السفينة على الرصيف أكثر من (24) ساعة لأسباب لا ترجع إلى السفينة يجوز للجهة المشغلة للميناء إبعادها عن الرصيف ولا تفرض عليها غرامة تأخير عن المدة الزائدة، ويتم تحميل السفينة قيمة إبعادها عن الرصيف.

وإذا كان سبب التعطيل يرجع للسفينة واستمر توقفها على الرصيف وتعطيل خدمات الشحن والتفريغ يتم فرض الغرامة على الأيام الزائدة بحيث لا تتجاوز قيمة الغرامة مبلغ (125,000.000 د.ل) مائة وخمسة وعشرون ألف دينار، وتحصل من السفينة بدون تضعيف.

مادة (13)

مرور أنابيب النفط ومشتقاته

1. يُحصل مقابل مرور أنابيب النفط ومشتقاته على الأرصفة مبلغ (0.380 د.ل) ثلاثمائة وثمانون درهماً عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر.
2. يُحصل عوائد رصيف (0.0125 د.ل) من قيمة النفط ومشتقاته.
3. لا تسري أحكام هذه المادة على الموانئ والأرصفة النفطية الواقعة خارج حدود الموانئ التجارية.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
تفقد
رئيس مجلس الادارة

مادة (14)

مقابل الانتفاع بالمعدات البرية والبحرية

أ- عوائد الإرساء والإبحار :-

يُحصل مقابل الانتفاع بخدمات الإرساء والإبحار مبلغ (0.500 د.ل) خمسمائة درهماً عن كل طن مُسجل صافي للسفينة في الدخول أو الخروج أو عن أي حركة داخل الميناء في الساعة أو الجزء منها وتعتبر هذه الخدمة إلزامية، وفق ما يلي :-

1. السفن من وزن (10000 طن) فاقـــل، دخول (واحد ساعة) وخروج (واحد ساعة).
2. السفن من وزن (10001 طن) فأكثـــر، دخـــول (ساعتين) وخـــــروج (ساعة).
3. عند احتساب عوائد الحركات التي تتم داخل الميناء بناءً على طلب السفينة أو وكيلها يتم احتساب الزمن على أساس عدد الساعات المقدرة لعملية الإرساء حسب الشرائح المذكورة أعلاه.
4. في حالة طلب قاطرات بحرية لتقديم خدمة الاسناد للسفن في حالات الطوارئ يكون للجهة المُشغلة للميناء وضع الضوابط الخاصة بذلك، وتحديد العوائد حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
5. يُحصل مبلغ (625,000 د. ل) ستمائة وخمسة وعشرون دينار من الوكيل الملاحي كمقابل إيجار للقاطرة أو الزورق لاستجلاب أفراد من طاقم السفينة أو جلب مريض أو نقل مُستندات أو مواد تموينية للسفينة وهي بمنطقة المخطاف عن كل رحلة.
6. يُحصل مبلغ (1500.000 د. ل) ألف وخمسمائة دينار ليبي من مستلم الشحنة كمقابل إيجار للقاطرة أو الزورق لاستجلاب عينات من السفن عن الساعة الأولى ويحتسب الوقت من لحظة تشغيل القاطرة، وما زاد عنها يُحصل مبلغ (750.000 د. ل) سبعمائة وخمسون ديناراً عن كل ساعة أو جزء منها.

ب- الروافع العائمة :-

1. يُحصل مقابل الانتفاع بالروافع العائمة مبلغ (2.500 د. ل) اثنان دينار وخمسمائة درهم عن كل طن من ذات الحمولة القصوى لكل رافعة في الساعة أو جزء منها عند المناولة من وإلى السفن.

2. عند استعمال الروافع العائمة في حالات غير عمليات مناولة البضائع من وإلى السفن يُحصل مبلغ وقدره (3000.000 د. ل) ثلاثة آلاف ديناراً عن كل ساعة أو جزء منها، للرافعة ذات الحمولة القصوى أقل من (100) طن.

3. مبلغ وقدره (4000.000 د. ل) اربعة الاف دينار عن كل ساعة أو جزء منها، للرافعة ذات الحمولة القصوى (100) طن أو أكثر.

4. يتم احتساب الزمن من لحظة مغادرة الرافعة العائمة للرصيف، وإلى حين عودتها إليه.

5. في حالة طلب الرافعة للعمل خارج الميناء، فإن المقابل يتم تحديده اتفاقاً بين الميناء وطالب الخدمة من خلال عقد يوقع بالخصوص.

جـ - الروافع البرية :-

1. الروافع الشوكية وما في حكمها:

*- عند مناولة الحاويات يُحصل مبلغ (62.500 د. ل) اثنان وستون دينار وخمسمائة درهماً عن الحاوية حجم (20) قدم، ومبلغ (125.000 د. ل) مائة وخمسة وعشرون ديناراً عن الحاوية حجم (40) قدم لكل عملية على حده، ويخفض العائد بنسبة (50%) بالنسبة للحاويات الفارغة بحجميها عن كل عملية

*- البضائع العامة مبلغ (3.130 د. ل) ثلاثة دينار ومائة وثلاثون درهماً عن كل طن وزني أو متر مكعب أو جزء منهما أيهما أكبر، وبحد أدني مبلغ (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً عن كل بوليصة شحن أو أمر تسليم.

*- يُحصل مبلغ (300.000 د. ل) ثلاثمائة ديناراً للحاوية وتقسم على المستلمين عند تفريغ وفرز محتويات الحاوية المُشتركة في المخازن.

*- يُحصل مبلغ (150.000 د. ل) مائة وخمسون ديناراً من المُستلم لكل بوليصة شحن أو أمر تسليم عند تفريغ وفرز محتويات الحاوية المُشتركة في الساحات.

*- عند استعمال الروافع الشوكية داخل عنابر السفن، يُحصل مبلغ (3.130 د. ل) ثلاثة دينانير ومائة وثلاثون درهماً عن كل طن وزني أو متر مكعب أيهما أكبر، وبحد أدني مبلغ (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً.

*- عند استعمال الغرافات الكبيرة داخل عنابر السفن، يُحصل مبلغ (3000.000 د. ل) ثلاثة آلاف دينار عن كل يوم أو جزء منه.

*- عند استعمال الغرافات الصغيرة داخل عنابر السفن، يُحصل مبلغ (2000.000 د. ل) ألفان دينار عن كل يوم أو جزء منه.

*- يُحصل مبلغ (200.000 د. ل) مائتان دينار عن الحاوية حجم (20) قدم، ومبلغ (300.000 د. ل) ثلاثمائة دينار عن الحاوية حجم (40) قدم، من مُستلم الحاوية في حالة قيامه بتقديم طلب استئجار رافعة شوكية لغرض الاستعانة بها عند تفتيش الحاوية.

2. الروافع الأرضية:

*- البضائع العامة مبلغ (10.000 د. ل) عشرة دنانير عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر عن أي عملية لكل بوليصة شحن أو أمر تسليم في حالة الانتفاع الجزني، كاستخدام الروافع الأرضية إلى جانب روافع السفينة أثناء الشحن أو التفريغ أو عند إعادة ترتيب البضائع داخل عنابر السفينة أو ما شابه ذلك وبحد أدنى مبلغ وقدره (1,250.000 د. ل) ألف ومائتان وخمسون ديناراً.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
رئيس مجلس
الإدارة
الشركة الليبية للموانئ

*- البضائع العامة مبلغ (8.000 د. ل) ثمانية دنانير عن المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر في حالة الانتفاع الكلي.
*- يُحصل المقابل المذكور بالفقرة السابقة عند استلام وتسليم البضائع بالساحات والمخازن.
3. الروافع الأرضية والقنطرية:
*- الحاويات "تفريغ أو شحن" مبلغ (240.000 د. ل) مائتان وأربعون ديناراً عن الحاوية حجم (45) قدم.
*- الحاويات "تفريغ أو شحن" مبلغ (215.000 د. ل) مائتان وخمسة عشرة ديناراً عن الحاوية حجم (40) قدم "HC"
*- الحاويات "تفريغ أو شحن" مبلغ (192.500 د. ل) مائة واثنان وتسعون ديناراً وخمسمائة درهماً عن الحاوية حجم (40) قدم "عادية".

*- الحاويات "تفريغ أو شحن" مبلغ (96.250 د. ل) ستة وتسعون ديناراً ومئتان وخمسون درهم عن الحاوية حجم (20) قدم.
د- ناقلات المياه والوقود:
1. يُحصل مقابل خدمات تزويد السفن بالمياه أو الوقود بواسطة الناقلات مبلغ (5.000 د. ل) خمسة دينار عن كل طن مياه أو وقود.
2. يُحصل مقابل خدمات تزويد السفن بالمياه والوقود بالخراطيم من الرصيف مبلغ (1.250 د. ل) واحد دينار ومئتان خمسون درهماً عن كل طن مياه أو وقود.
هـ - تُتبع الأحكام المبينة فيما بعد بخصوص الانتفاع بالوحدات البحرية والبرية:
1. تزاد العوائد المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة (50%) في حالة تزويد المياه والوقود للسفينة خارج حدود الميناء أو خارج ساعات العمل بالميناء أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية.
2. لا تُستخدم أي رافعة عائمة أو برية إلا بناءً على طلب تشغيل وفقاً للشروط المبينة على الطلب باستثناء الحالات التي يتعذر فيها ذلك أو لمتطلبات ومصلحة العمل.
3. إذا استعملت روافع للإسراع في الشحن والتفريغ أو في حالة عدم صلاحية روافع السفينة فإن مقابل الانتفاع بآلات الرفع تُحمل على السفينة، باستثناء الحالات التي يكون فيها تشغيل المعدات والآليات بناءً على طلب المُستلم لغرض كسب الوقت، وفي هذه الحالة يكون مقابل الانتفاع على حساب المُستلم.
4. بالنسبة للسفن التي تعمل على خط منتظم وبشرط شحن أو تفريغ تحت الخطاف أو بأي شرط مماثل فإن مقابل الانتفاع بالروافع العائمة أو البرية ووسائل التفريغ الأخرى يُحمل على السفينة ويُحصل من الموردين في حالة شرط الشحن أو التفريغ بعنابر السفينة.
5. للموانئ مطلق الخيار في استعمال روافعها أو أن تطلب إلى السفينة استعمال روافعها الخاصة في خدمات الشحن والتفريغ، وذلك وفقاً لمتطلبات العمل.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
تنفذ
رئيس مجلس الادارة
الشركة الليبية للموانئ

6. إذا تقدم المنتفع بالمعدات والآليات ببيانات غير صحيحة عن نوع أو صنف أو وزن البضاعة التي تستخدم فيها هذه الآليات، وتسبب في إضرار للمعدات أو العاملين عليها أو للغير أو للبضائع أو لمنشآت الميناء، يكون المنتفع مسؤولاً عن تعويض كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.

و- عوائد الرعاية الصحية و الطبية و خدمات سيارة الاسعاف:

يحصل من اصحاب السفن الأجنبية و الوطنية على حد سواء عن طريق وكلائها عند تقديم الرعاية الصحية و الطبية و خدمات الاسعاف لأطقم السفن التي ترتاد الموانئ البحرية المقابل المادي اللاتي:

1. خدمات الكشف الطبي بالوحدة الصحية التابعة للميناء مبلغ و قدره (60.000 د. ل) ستون دينار عن كل حالة.
2. خدمات سيارة الاسعاف داخل الميناء مبلغ و قدره (100.000 د. ل) مائة دينار عن كل رحلة.
3. خدمات سيارة الاسعاف خارج الميناء و في حدود المدينة مبلغ و قدره (360.000 د. ل) ثلاثمائة و ستون دينار عن كل رحلة.
4. يتم تقديم الخدمة بناء على طلب يقدم من الوكيل الملاحي لفرع الميناء وفق النموذج المرفق لقرار مجلس الادارة رقم (16) لسنة 2021 م

ز - تخضع خدمات المُساعدة للقواعد المقررة قانوناً وذلك مع مراعاة الاتي:

1. لا تُستحق أي عوائد عن إنقاذ الأرواح.
2. يُستحق المقابل المتفق عليه أو المقابل المناسب عن المساعدات التي تقدم للسفن والبضائع عن طريق الوحدات البحرية العاملة بالموانئ، وتضع الجهة المُشغلة للميناء الضوابط والشروط المنظمة لذلك، بموجب عقد بين الطرفين.

مادة (15)

أ- استخدام الجرارات والشاحنات:

1. يُحصل مقابل الانتفاع بالجرارات والشاحنات داخل عنابر السفن "الرورو" لتفريغ وشحن البضائع مبلغ (3.130 د. ل) ثلاثة دينار ومائة وثلاثون درهماً عن الطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر وبحد أدنى مبلغ وقدره (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً عن كل أمر تسليم أو بوليصة شحن.

2. يُحصل مقابل الانتفاع بالجرارات المنخفضة "الواطي" لنقل البضائع والآلات الثقيلة داخل الميناء مبلغ (1,000.000 د. ل) ألف دينار عن النقلة الواحدة.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
رئيس مجلس الادارة

ب- بقاء السيارات بالميناء:
يُحصل مقابل بقاء السيارات والآليات بعد مرور (7) سبعة أيام من تاريخ تفريغها على النحو التالي:-

1. السيارات والآليات حمولة (2 طن) فاقل مبلغ (25.000 د. ل) خمسة وعشرون دينار عن كل يوم أو جزء من اليوم.
2. السيارات والآليات حمولة أكثر من (2 طن) مبلغ (50.000 د.ل) خمسون دينار عن كل يوم أو جزء من اليوم.
3. في حالة إخراج السيارات والآليات من الحاويات الواردة فيها يتم تحصيل عواند البقاء وفق ما ورد بالفقرتين رقم (1&2) بعد مرور (7) سبعة أيام من تاريخ إخراجها من الحاويات.

ويستثنى من ذلك السيارات الواردة في صناديق أو في حاويات فقط ، وسيارات الركوب الخاصة بالمواطنين.
ويُعتبر في حكم السيارات كافة المعدات والآليات المتحركة على عجلات أو القطع المشابهة أو ما في حكمها سواء كانت بمحرك أو بدونه.
جـ الانتفاع بالمكاتب والأراضي:
باستثناء الحالات التي يتضمنها اتفاق خاص أو قرارات من الجهات ذات العلاقة، يحصل مقابل الانتفاع بالمكاتب والأراضي الفضاء على النحو التالي:-

1. بالنسبة للأراضي الفضاء مبلغ (3.750 د. ل) ثلاثة دنانير وسبعمائة وخمسون درهم للمتر المربع الواحد أو الجزء منه في الشهر أو جزء من الشهر.
2. بالنسبة للمكاتب والأراضي المسقوفة مبلغ (7.000 د. ل) سبعة دنانير للمتر المربع الواحد أو الجزء منه في الشهر أو جزء من الشهر.

ولا يجوز شغل المناطق بطريقة تسبب عرقلة حركة التفريغ والشحن والتخزين بالميناء أو المناطق التابعة له أو المواقع التي لا تتعارض مع المخطط العام وفي جميع الحالات يحق للجهة المُشغلة للميناء تغيير المواقع أو إلغاء عقود الانتفاع، وفقاً لظروف العمل ومتطلباته دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أخر ودون أن يكون للمنتفع أي حق في التعويض عن ذلك.
د- عمليات أخرى:
يُحصل مقابل الانتفاع بالخدمات التالية فيما بعد العواند المذكورة قرين كلاً منها:

1. وضع العلامات أو شطبها أو تصحيحها مبلغ (1.250 د. ل) واحد دينار ومائتان وخمسون درهم عن كل قطعة وبحد أدنى مبلغ (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً عن كل عملية من المستلم أو الوكيل.
2. عمليات التعقيم مبلغ (2.500 د. ل) أثنان دينار وخمسمائة درهماً عن المتر المكعب الواحد أو الطن الوزني أيهما أكبر وبحد أدنى مبلغ (125.000 د. ل) مائة وخمسة وعشرون ديناراً عن كل أمر تسليم أو سند شحن.
3. إعادة تغليف وإصلاح الطرود تحسب التكاليف الفعلية مُضافاً إليها نسبة (30%) من قيمة التكاليف.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
نسخة
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الليبية للموانئ

4. فرز البضاعة الواردة أو المشحونة تحت سند واحد مبلغ (0.250 دل) مائتان وخمسون درهم عن المتر المكعب الواحد أو الطن الوزني أيهما أكبر، وبحد أدنى مبلغ (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً.
5. مقابل فرز البضاعة بالمخازن أو بالساحات مبلغ (0.500 دل) خمسمائة درهماً عن المتر المكعب الواحد أو الطن الوزني أيهما أكبر، وبحد أدنى مبلغ (5.000 د. ل) خمسة دنانير.
6. قياس البضاعة وتحجيمها عند الشحن أو التفريغ عن كل نموذج تحجيم مبلغ (0.250 د.ل) مائتان وخمسون درهماً عن كل قطعة وبحد أدنى (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً وبحد أقصى مبلغ (750.000 د. ل) سبعمائة وخمسون دينار.
7. القياس أو التحجيم عند خلو بيان الحمولة من الحجم عن كل نموذج تحجيم مبلغ (0.300 دل) ثلاثمائة درهم عن كل قطعة وبحد أدنى (125.000 د. ل) مائة وخمسة وعشرون ديناراً وبحد اقصى (1,250.000 د.ل) ألف و مئتان و خمسون دينار عن إجمالي شحنة السفينة.
8. تنظيف عنابر السفن حسب التكلفة الفعلية للخدمات والمواد المستهلكة في خدمات التنظيف والتطهير مُضافاً إليها نسبة (30%) من إجمالي قيمة التكاليف.
9. تنظيف الرصيف من المواد التي تسبب اتساخاً له بمبلغ (25.000 د. ل) خمسة وعشرون ديناراً عن السفينة طيلة فترة التفريغ.
10. عوائد عمل إضافي عن كل وصول ناقلة نفط إلى الموانئ النفطية أو مغادرتها لها بعد انتهاء الدوام الرسمي أو في أيام الجُمعة والعطلات الرسمية (0.0125 درهم) عن كل طن مُسجل صافي وبحد أدنى مبلغ (37.500 د.ل) سبعة وثلاثون ديناراً وخمسمائة درهماً وبحد أقصى (187.500 د. ل) مائة وسبعة وثمانون ديناراً وخمسمائة درهم.
11. منح شهادات العجز أو استخراج وثائق أو غيرها من المستندات مبلغ (12.500 د.ل) أثني عشرة دينار وخمسمائة درهم عن كل شهادة أو مستند.
12. عن مقابل خدمات الغطس ومعدات مبلغ (100.000 د. ل) مائة دينار عن الساعة أو جزء منها.
13. مقابل استعمال الشِباك أو الواقيات مبلغاً وقدره (125.000 د.ل) مائة وخمسة وعشرون ديناراً عن كل سفينة في اليوم أو جزء منه.
14. مقابل استعمال مُسطحات لتسهيل أعمال المناولة في حالة التسليم المباشر مبلغاً وقدره (100 د. ل) مائة دينار عن المُسطح الواحد في اليوم أو جزء منه.
15. يحصل مقابل توفير سيارة إطفاء أثناء تزويد السفن بالوقود مبلغاً وقدره (1,300.000 د. ل) ألف وثلاثمائة ديناراً عن كل سفينة يتم طلب تزويدها بالوقود.

هـ - نقل فضلات القمامة:

يُحصل مبلغ (62.500 د. ل) اثنان وستون ديناراً وخمسمائة درهم مقابل نقل فضلات القمامة من السفينة طيلة فترة بقائها على الرصيف.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
نسخة
رئيس مجلس الادارة

و- عوائد كهرباء:

1. الحاويات المُبردة التي تعمل مُحركات التبريد الخاصة بها بواسطة الكهرباء، يُحصل مبلغ وقدره (100.000 د. ل) مائة ديناراً يومياً مقابل هذه الخدمة عن كل يوم أو جزء منه من تاريخ تزويدها بالكهرباء ومتابعة درجات الحرارة.
2. الحاويات المبردة (مجرورة على عجلات) التي تعمل محركات التبريد الخاصة بها بواسطة الوقود، تُحصل قيمة الوقود التي تم تزويدها بها فعلياً مُضافاً إليها نسبة (50%) من قيمة الوقود حسب الأسعار المعمول بها لدى شركة البريقة لتسويق النفط.

ز - يُحصل مبلغ وقدره (60.000 د. ل) ستون ديناراً عن كل سيارة أو آلية يتم إتمام إجراءات استخراجها من ساحة التخزين المخصصة لهذا الغرض إلى بوابة ساحة التخزين وتسليمها لأصحابها كعوائد (تسليم ساحة) .

مادة (16)

عوائد السفر والزيارة

1. عوائد خدمات المسافرين على السفن (2.500 د. ل) اثنان دينار وخمسمائة درهم عن كل فرد، ويتم تحصيلها من المنشآت الملاحية المعنية.
2. تُطبق أحكام المادة رقم (2) من هذه اللائحة على أمتعة المسافرين التي تزيد وزنها عن (200 كجم) مائتي كيلو جرام.
3. يُعفى الطلبة والأساتذة الذين يدخلون الميناء لأغراض القيام برحلات جماعية أو علمية من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (17)

خدمات المجبد

يُحصل مقابل خدمات المجبد وفق لائحة خاصة تصدر عن الجهة المُشغلة له.

مادة (18)

حراسة السفن والبضائع

1. يُحصل مقابل حراسة السفن بواقع (25.000 د. ل) خمسة و عشرون دينارا عن كل (24) ساعة أو جزء منها عن السفينة طيلة بقائها في الميناء.
2. يُحصل مقابل حراسة البضائع طيلة مدة تخزينها بالمخازن والساحات بواقع (0.380 دل) ثلاثمائة وثمانون درهماً عن الطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر، وبحد أدنى مبلغ (5.000 د. ل) خمسة دينار عن كل أمر تسليم.

مادة (19)

التعديلات

يُحصل مقابل تعديل العلامات والأرقام أو غيرها من التعديلات التي تطرأ على بيان الحمولة بواقع (12.500 د. ل) أثني عشرة دينار وخمسمائة درهم عن كل تعديل.

مادة (20)

أسلوب العمل في استقبال السفن والبضائع بالموانئ:

1. على الوكيل الملاحي للسفينة تقديم طلب إرساء السفينة قبل الموعد المتوقع لوصولها موضحاً به الاتي:
   أ. عدد العنابر التي بها الشحنة الخاصة بالميناء.
   ب. كمية الشحنة بالأطنان في كل عنبر.
   جـ. نوع الشحنة الخاصة بكل عنبر.
   د. شهادة يوضح بها عقد المشارطة بمعدلات وشروط التفريغ أو الشحن وحساب الوقت بالسفينة.
2. على السفينة أو وكيلها الملاحي أن يُقدم إلى الجهة المُشغلة للميناء المُستندات التالية:
   أ. الرسم البياني لتوزيع الشحنة بالسفينة " خارطة الشحن".
   ب. صورة من بيان الحمولة المُحاسبي موضحاً به قيمة أجرة النقل " النولون".
   جـ. صورة من عقد المشارطة لشحنات المشارطة الموجودة بالسفينة ويستوجب أن تسلم هذه المستندات إلى الجهة المُشغلة للميناء قبل وصول السفينة.
3. يلتزم الوكيل الملاحي بتوفير كتبة الحصر "العدادين" بكل عنبر من عنابر السفينة يتم فيه التفريغ أو الشحن لحصر البضائع المفرغة وعدها وبيان حالتها مع كتبة الحصر التابعين للجهة المشغلة للميناء لتحديد مسؤولية التلف والضرر والزيادة والنقصان في الشحنات والبضائع حسب القواعد العامة.
4. تُسجل الجهة المشغلة للميناء والوكيل الملاحي الطرود الواردة بحسب علاماتها وأرقامها وأنواعها وتفرز الطرود المتضررة، وتلك التي بها تلف من أي نوع كان وتحصر، ويُعدّ بها محضر يوقع عليه كما تدون به أي فوارق تظهر من خلال الحصر بين بيانات الحمولة والبضائع المُستلمة، وفي جميع الحالات إذا امتنع الوكيل الملاحي للسفينة وربانها عن توقيع المحضر أو كشف التسليم والاستلام خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ يتم اخطاره بذلك ويعتبر المحضر كما لو كان موقعاً منه بدون أي تحفظ ما لم تقرر الجهة المُشغلة غير ذلك.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة العامة للموانئ
نقطة
رئيس مجلس الادارة

5. على الوكيل الملاحي إخطار الجهة المُشغلة بموعد الشحن للمواد المراد تصديرها لضمان انتظام ورود الشحنة تباعاً في مواعيدها حتى لا يتوقف الشحن بدون مبرر كما يجب عليه أخطار المُصدر بأي تعديلات تطرأ على خطة الشحن كما يلتزم بتقديم صورة من قائمة الشحن قبل موعد الشحن (24) ساعة على الأقل.

6. على الوكيل الملاحي للسفينة إخطار الموردين بوصول بضائعهم طبقاً للبيانات الواردة محدداً بها اسم السفينة والموعد المُقدر لوصولها وذلك خلال (24) ساعة على الأقل قبل وصول السفينة ويتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن عدم إخطار المورد بما في ذلك تحمل قيمة عوائد التخزين المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأية مصاريف أخرى وكافة التعويضات عند تلف البضاعة غير القابلة للتخزين أو القابلة للتلف.
7. على الوكيل الملاحي للسفينة مراعاة استيفاء التعليمات الخاصة بترجمة ما يقدمه من مستندات للجهة المشغلة إلى اللغة العربية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
8. يُقدم طلب السفر بعد استيفاء الإجراءات المقررة قبل موعد السفر بساعتين على الأقل ويرفق بطلب السفر شهادة من ربان السفينة عن العمليات التي أجريت للسفينة خلال رسوها بالميناء موقعاً عليه منه أو من ضابط أول السفينة ومختومة بختم السفينة وفي حالة سفن المشارطة ترفق صورة من تقرير الحقائق لحساب الوقت المكتسب والتأخير موقعاً عليها من ربان السفينة أو من ضابط أول السفينة على أن يتولى المهندس المكلف بالحوادث معاينة الرصيف وحالته قبل إصدار إذن مغادرة السفينة للرصيف.
9. على السفينة أو وكيلها أثناء عمليات التفريغ والشحن أو نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى أن يؤمن الشباك أو استعمال الواقيات من أجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من البضاعة أو المواد في الماء أو على الأرصفة وأن يتخذ التدابير اللازمة والكفيلة لوقاية البضائع حتى تسليمها إلى الجهة المُشغلة للميناء ولا تنتهي مسؤولية الناقل تجاه البضاعة إلا بعد إجراء عمليتي التسليم والاستلام.
10. الوكيل الملاحي والسفينة مسؤولان عن دفع كافة الرسوم والعوائد المُستحقة على السفينة، وعليهما الدفع خلال ثلاثة أيام من تاريخ سفر السفينة، ويجوز للجهة المُشغلة للميناء حجز أية سفينة يمثلها الوكيل الملاحي إذا تأخر عن الدفع.
11. يجوز عند الحاجة لكل من مندوب الوكيل الملاحي وشركة التأمين المعنية ومندوب الجهة المُشغلة للميناء الصعود إلى السفينة فور وصولها وبعد صعود الأجهزة المختصة بالأمن والصحة والجمارك للمعاينة ويُحرر محضر يوقع من جميع الأطراف، ويتضمن على الأخص ما يلي:
أ- معدات ومهمات التشغيل من السفينة أو الجهة المُشغلة للميناء.
ب- صلاحية روافع السفينة.
جـ تستيف البضائع بعنابر السفينة وتجانسها وأية أضرار بها.
د- الوسائل الإضافية التي تطلبها السفينة للإسراع في التفريغ أو الشحن.
وعلى الوكيل الملاحي تكليف مندوبية بالتواجد بصفة مستمرة ومنتظمة أثناء التفريغ أو الشحن وتزويدهم بالأختام للاعتماد كلما طُلب منهم ذلك مع تخويل من له صلاحية التوقيع.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
رئيس مجلس الإدارة

مادة (21)

يُراعى عند تفريغ أو شحن المفرقعات ما يلي:

1. اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع احتكاك أي طرود من المفرقعات مع أي مادة أخرى قابلة للاحتراق أو الانفجار.
2. يجب أن يتم التفريغ والشحن بطريقة مأمونة بحيث توزع الحمولة بالتساوي على أرضية وسيلة النقل.
3. نقل الطرود باليد بكل احتراس في التفريغ والشحن، ولا يجوز دحرجتها أو إلقاؤها على أرضية وسيلة النقل بأي حال من الأحوال.
4. ترتيب طرود المفرقعات عند شحنها بطريقة تمنع تحركها أثناء النقل.
5. يجب على من يقوم بتفريغ وشحن المفرقعات مراعاة قواعد الأمن والسلامة العامة عند قيامه بهذه العمليات.
6. الحصول على رخصة نقل من الجهة المختصة يحدد فيها رقم الشاحنة وخط السير.
7. لا يجوز تفريغ أو شحن المفرقعات إلا نهاراً ما بين شروق الشمس وغروبها وبوجود مندوب عن الجهة الموردة لها.
8. لا يجوز نقل المفرقعات إلا إذا كانت الطرود حافظة لهيئتها وسليمة وبحالة جيدة.

مادة (22)

1. لا يجوز الدخول إلى الموانئ البحرية إلا بترخيص صادر عن:

أ- الأجهزة الأمنية المختصة بالنسبة لغير العاملين بالميناء.
ب- الجهة المُشغلة للميناء بالنسبة للموظفين والعاملين التابعين لها.
جـ- يجوز للجهة المُشغلة للميناء منع أي شخص من الدخول أو البقاء بالميناء ولو كان حاصلاً على ترخيص من جهة أمنية مختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

2. لا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في الميناء والمناطق التابعة له وخاصة على الأرصفة وبجانب مواقع التخزين أكثر من المدة اللازمة لعملية شحنها أو تفريغها وفي جميع الأحوال يحق للجهة المُشغلة للميناء نقلها على نفقة صاحبها في حالة بقائها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
3. يُحظر صيد الأسماك في الساحة المالية بحوض الميناء.
4. يُحظر تحريك الآلات بمختلف أنواعها وسائر الأدوات الميكانيكية الخاصة بالجهة المُشغلة للميناء من قِبَل أشخاص غير مخولين بذلك.
5. يحظر وضع بضائع أو أشياء أخرى من أي نوع على الأرصفة بصورة تعرقل استعمال مرابط السفن أو تسبب بصورة من الصور عرقلة استعمال الأرصفة في عمليات التفريغ والشحن.
6. يُحظر تجول أطقم القطع البحرية داخل الميناء خلال ساعات الليل وبدون إذن سابق.
7. يحق للجهة المُشغلة للميناء أن تطلب من ربان أو الوكيل الملاحي للسفينة الراسية داخل الميناء أن يؤمن تنظيف الرصيف إذا استدعت ذلك طبيعة حمولة السفينة.

8. على ربابنة السفن أن يتخذوا جميع الاحتياطيات من أجل منع نشوب الحريق، وعليهم أن يتأكدوا في كل وقت من عدم اشعال النار على ظهر سفنهم إلا لحاجات الملاحيين والركاب أو من أجل الكشف والإصلاحات وتشغيل الآلات وأن يتخذوا ما يلزم من إجراءات لمنع التدخين إلا في الأماكن المُعدة لذلك.

9. في حالة حدوث حريق أو أي طارئ أخر في الميناء يحق للجهات المسؤولة بالميناء تكليف ربابنة السفن بتقديم كل مساعدة ممكنة بالرجال والأدوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة وغيرهم بالمساهمة في مكافحة أي طارئ وعليهم جميعاً تنفيذ التعليمات التي تصدر إليهم بهذا الشأن.

مادة (23)

عوائد التخزين

تُستحق عوائد التخزين على كافة البضائع التي تُخزن بمخازن الميناء والساحات والمناطق التابعة له دون استثناء ويبدأ احتسابها من وقت انتهاء تفريغ الشحنة من السفينة بالنسبة للبضائع الواردة، وبعد مرور (24) ساعة على دخول البضائع المُصدرة إلى الميناء أو المناطق التابعة له، وفق التالي:

أ- التخزين المُغطى:

* الأسبوع الأول: مبلغ (0.800 دل) ثمانمائة درهم.
* الأسبوع الثاني: مبلغ (1.600 د. ل) واحد دينار و ستمائة درهم.
* الأسبوع الثالث: مبلغ (3.250 د. ل) ثلاثة دينار ومائتي وخمسون درهماً.
* ما زاد على ذلك مبلغ (6.500 د. ل) ستة دنانير وخمسمائة درهم.

ب- التخزين المكشوف:

* الأسبوع الأول: مبلغ (0.500 دل) خمسمائة درهم.
* الأسبوع الثاني: مبلغ (1.000 د. ل) واحد دينار.
* الأسبوع الثالث: مبلغ (2.000 د. ل) اثنان دينار.
* ما زاد على ذلك مبلغ (4.000 د. ل) اربعة دنانير.

1. تُحصل عوائد التخزين الواردة بالفقرتين (أ) و (ب) عن كل أسبوع أو جزء منه، وعلى أساس الطن الوزني أو المتر المكعب أيهما أكبر.

2. لغرض إعادة الشحن تطبق الفقرة (ب) على الحاويات الفارغة أو المقطورات بعد دخولها إلى الميناء بـ (24 ساعة) اربعة وعشرون ساعة.

دولة ليبيا وزارة المواصلات شركة رئيس مجلس الادارة الشركة الليبية للموانئ

3. تُستحق العوائد المُشار إليها في هذه المادة على كافة البضائع المفرغة أو المشحونة عن طريق الموانئ على أنه بالنسبة للبضائع التي يتعذر تسليمها بسبب ازدحام أماكن التخزين أو لأسباب تعود إلى تصرفات الجهة المُشغلة للميناء فلا تُستحق عنها عوائد اعتباراً من تاريخ طلب استلامها من أصحابها أو وكلائهم ويجوز بقرار من الجهة المُشغلة للميناء بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن إعفاء بعض البضائع المحجوز عليها قانوناً لصالح الميناء من كل أو بعض العوائد المقررة في هذه المادة.

4. تكون مدة بقاء البضائع ستة أشهر كحد أقصى، ويجوز تمديدها مدة ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء، كما يجوز في أحوال أخرى خفض المدة أو إطالتها وذلك بقرار من لجنة أو مجلس إدارة الجهة المُشغلة للميناء، ومع هذا يتم تحصيل كامل قيمة العوائد المترتبة عليها بغض النظر عن فترة تخزينها في حالة قيام الجمارك بالإفراج عنها.

5. تزاد العوائد المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة (20%) بالنسبة للبضائع الخطرة أو القابلة للاشتعال.

مادة (24)

زيادة العوائد

1. يجوز بقرار من الجهة المختصة بناءً على عرض مُشترك من إدارة الشركة الليبية للموانئ وإدارة المنطقة الحرة بمصراته أن تزاد العوائد المنصوص عليها في هذه اللائحة بنسبة (25%) من قيمتها.

مادة (25)

يُحصل عائد تأخير وقدره (125.000 د. ل) مائة وخمسة وعشرون دينارا في الحالات التالية:

1. إذا لم تُقدم قائمة الشحن أو بيان الحمولة أو غيرها من المستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة في مواعيدها.
2. اغفال ما يجب ادراجه في قائمة الشحن أو بيان الحمولة أو اختلاف البيانات فيها أو اختلاف احجام أو أوزان البضائع المدونة بها.
3. شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى أيا كان نوعها دون الحصول على موافقة مُسبقة.
4. التسبب في كل ما من شأنه أن يعرقل خدمات الشحن أو التفريغ.

دولة ليبيا وزارة المواصلات تفقد رئيس مجلس الادارة الشركة الليبية للموانئ

مادة (26)

قواعد التخزين

1. يُحظر تخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد القابلة للاشتعال والبضائع التي تظهر فيها علامات فساد أو تلك التي يُشكل وجودها خطراً على المستودع أو تضر بجودة الشحنات الأخرى في المستودع العام.
2. لا تُقبل البضائع في المستودع العام إلا إذا كانت مصحوبة ببيانات إيداع وتتم معاينة البضائع وفق الشروط المقررة.
3. يُحظر على غير موظفي الجهة المُشغلة للميناء المكلفين وموظفي الجمارك ومندوبي التخليص الجمركي المُعينين أو مندوبي شركات التأمين الذين يحملون ترخيصاً بذلك والمكلفين بمعاينة البضائع الدخول إلى المخازن.
4. يُحظر على كافة الموظفين والعاملين بالمخازن مدّ الغير بأية معلومات أو بيانات عن البضائع الموجودة لديهم، كما يُحظر عليهم فتح أي طرود أو الكشف عن محتوياتها أو أخذ عينات منها إلا وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.
5. عند نقل البضائع من مخزن لأخر أو من المخزن إلى المناطق الخلفية يتعين على أمين المخزن إثبات ذلك بسجلات المخزن وقيد ما نُقل في النماذج المُعدة لهذا الغرض من أصل وصورة واعتماها من مسؤول المخازن.
6. يجب تستيف البضائع بعناية ونظام طبقاً للتعليمات الصادرة وبطريقة تسمح معها برؤية العلامات وأرقام الطرود وأن يكون التستيف بعيداً عن الجدران والأبواب تسهيلاً للدخول إلى المخازن ومرور المكلفين بالحراسة حولها باستمرار ويجب أن يوضع على كل شحنة بطاقة تشمل البيانات التالية:

أ- اسم السفينة، وتاريخ وصولها ووكيلها الملاحي.
ب- العلامات والأرقام المميزة للبضاعة.
جـ- تاريخ التخزين.
د- الجهة المستوردة لها.

وفي جميع الحالات يجب أن يُراعى تستيف البضاعة على شكل مربعات مع عمل ممرات طولية وعرضية لا يقل عرض كل ممر عن متر ونصف.

7. لا يُسمح بفتح جميع أبواب المخازن إلا إذا اقتضت عمليات الاستلام أو التسليم ذلك، على أنه بالنسبة للأبواب التي يلزم فتحها للتهوية فيجب وضع حاجز من السلك يكفي لمنع دخول أو خروج الأشخاص منها.
8. يُعد لكل مخزن سجل يُطلق عليه سجل يومية المخزن ويكون في عهدة أمين المخزن، ويشمل البيانات التالية:

أ- أسماء الموظفين العاملين بالمخازن، وعمل كل منهم.
ب- إثبات حالة المخزن عند فتحه وغلقه.
جـ- إثبات تاريخ وساعة ابتداء العمل وانتهائه بالمخزن.

دولة ليبيا وزارة المواصلات الشركة الليبية للموانئ رئيس مجلس الادارة

د- عدد الطرود الواردة والمنصرفة من المخزن.

هـ- كافة ما يحدث بالمخزن أثناء فترة العمل.

و- حصر كامل لكافة العينات التي يتم تسليمها للصحة والجمارك وغيرها من الجهات المختصة.

ز- ملاحظات أمين المخـــزن.

ويجب أن يُعرض هذا السجل يومياً على مسؤول التخزين للإجراءات اللازمة بالخصوص.

9. لا يجوز إبقاء البضائع التي تتعرض للتلف أو النقصان في المخزن أكثر مما تسمح به حالتها وعلى أمين المخزن إخطار مسؤول التخزين كتابة بكل ما يطرأ عليها أولاً بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتخصيص أماكن لها ويُفتح لها سجل يبين فيه حالتها ومواعيد الكشف عليها، وإضافةً لهذا يمكن الاستعانة بالوسائل الإلكترونية المُتاحة.

10. تخصص أماكن للبضائع التي يتم حجزها بناء على طلب من الجهات المختصة ويفتح لها سجل يبين فيه الوارد والمنصرف منها وأسباب حجزها.

11. يتم قبول البضائع المُعدة للتصدير بالمخازن والساحات بناءً على طلب كتابي من صاحبها أو وكيله على أن يكون ذلك بقدر استيعاب الأماكن المتوفرة وبعد انتهاء الإجراءات الجمركية اللازمة، ويجب شحن هذه البضائع مباشرة، وللميناء الحق في رفض البضائع الممنوعة والمعطوبة.

12. يُعتبر استلام البضائع من قِبل أصحابها أو وكلائهم مبرئاً لذمة الميناء من كل ما يظهر فيها من عيوب بعد تسليمها، وفي جميع الحالات يُجرى تسليم البضائع إلى أصحابها أو وكلائهم لدى إبرازهم أمر تسليم صادر عن وكيل السفينة مرفقاً بالإفراج الجمركي، وبعد تأديتهم كافة الرسوم والعوائد المترتبة على البضائع، ويؤخذ توقيعهم أو توقيع وكلائهم بالاستلام.

13. يجوز للجهة المشغلة للميناء بالتنسيق مع الجمارك أن تُعيد تغليف الطرود المعطوبة أو تغير اغلفتها أو إصلاحها على نفقة صاحبها عند الاقتضاء وذلك دون حاجة إلى موافقة المورد.

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
نسخة
رئيس مجلس الادارة

مادة (27)

تخزين المواد القابلة للاشتعال

1. تُخزن المواد القابلة للاشتعال والمواد الخطرة في المخازن المُعدة لذلك وتحت إشراف فني خاص وفقاً لطبيعة هذه المواد.
2. الجهة المُشغلة للميناء غير مسؤولة عن العجز الذي ينشأ عن طبيعة هذه المواد كالتبخر أو غيره.
3. يُحظر التدخين داخل المخازن المخصصة للمواد القابلة للاشتعال كما يُحظر ادخال أي مواد مُشعلة أو تشغيل مواقد من أي نوع.
4. يُراعي استيفاء كافة التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والتي تتطلبها مقتضيات الأمن والصحة.
5. يُجب الاسترشاد بالتحذيرات والإرشادات المدونة على الطرود ومعرفة الجهة الموردة منها، وعدم إلقاء الطرود بشدة على الأرض، وعدم وضع الطرود وضعاً عكسياً، ويسترشد في ذلك بالعلامات الموضحة وغيرها من الدلائل التي تُشير إلى وضعها الطبيعي.

.....

انتهى

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
الشركة الليبية للموانئ
الإدارة
رئيس مجلس
تفقد

قيمة بند التخـــزين
((بضـــــاعة عاديـــــــة))

مكشـــوف

الأسبوع	القيمة		الأسبوع	القيمة	
	درهم	دينار		درهم	دينار
1	500	0	46	500	175
2	500	1	47	500	179
3	500	3	48	500	183
4	500	7	49	500	187
5	500	11	50	500	191
6	500	15	51	500	195
7	500	19	52	500	199
8	500	23	53	500	203
9	500	27	54	500	207
10	500	31	55	500	211
11	500	35	56	500	215
12	500	39	57	500	219
13	500	43	58	500	223
14	500	47	59	500	227
15	500	51	60	500	231
16	500	55	61	500	235
17	500	59	62	500	239
18	500	63	63	500	243
19	500	67	64	500	247
20	500	71	65	500	251
21	500	75	66	500	255
22	500	79	67	500	259
23	500	83	68	500	263
24	500	87	69	500	267
25	500	91	70	500	271
26	500	95	71	500	275
27	500	99	72	500	279
28	500	103	73	500	283
29	500	107	74	500	287
30	500	111	75	500	291
31	500	115	76	500	295
32	500	119	77	500	299
33	500	123	78	500	303
34	500	127	79	500	307
35	500	131	80	500	311
36	500	135	81	500	315
37	500	139	82	500	319
38	500	143	83	500	323
39	500	147	84	500	327
40	500	151	85	500	331
41	500	155	86	500	335
42	500	159	87	500	339
43	500	163	88	500	343
44	500	167	89	500	347
45	500	171	90	500	351

* زيادة من الأسبوع الرابع 4.000 دينار لكل أسبوع

مغطـــى

الأسبوع	القيمة		الأسبوع	القيمة	
	درهم	دينار		درهم	دينار
1	800	0	46	150	285
2	400	2	47	650	291
3	650	5	48	150	298
4	150	12	49	650	304
5	650	18	50	150	311
6	150	25	51	650	317
7	650	31	52	150	324
8	150	38	53	650	330
9	650	44	54	150	337
10	150	51	55	650	343
11	650	57	56	150	350
12	150	64	57	650	356
13	650	70	58	150	363
14	150	77	59	650	369
15	650	83	60	150	376
16	150	90	61	650	382
17	650	96	62	150	389
18	150	103	63	650	395
19	650	109	64	150	402
20	150	116	65	650	408
21	650	122	66	150	415
22	150	129	67	650	421
23	650	135	68	150	428
24	150	142	69	650	434
25	650	148	70	150	441
26	150	155	71	650	447
27	650	161	72	150	454
28	150	168	73	650	460
29	650	174	74	150	467
30	150	181	75	650	473
31	650	187	76	150	480
32	150	194	77	650	486
33	650	200	78	150	493
34	150	207	79	650	499
35	650	213	80	150	506
36	150	220	81	650	512
37	650	226	82	150	519
38	150	233	83	650	525
39	650	239	84	150	532
40	150	246	85	650	538
41	650	252	86	150	545
42	150	259	87	650	551
43	650	265	88	150	557
44	150	272	89	650	564
45	150	278	90	150	571

* زيادة من الأسبوع الرابع 6.500 دينار لكل أسبوع

ملاحظـة : 1 يوم 0.857 -2 يومين 0.714 - 3 أيام 0.571 - 4 أيام 0.428 - 5 أيام 0.285 - 6 أيام 0.142 زيادة على تاريخ اليوم أو تاريخ الترحيل

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
تنفيذاً
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الليبية للموانئ

قيمة بند التخـــزين
((مـــواد خطـــرة))

مكشـــوف

الأسبوع	القيمة	
	درهم	دينار
1	600	0
2	800	1
3	200	4
4	000	9
5	800	13
6	600	18
7	400	23
8	200	28
9	000	33
10	800	37
11	600	42
12	400	47
13	200	52
14	000	57
15	800	61
16	600	66
17	400	71
18	200	76
19	000	81
20	800	85
21	600	90
22	400	95
23	200	100
24	000	105
25	800	109
26	600	114
27	400	119
28	200	124
29	000	129
30	800	133
31	600	138
32	400	143
33	200	148
34	000	153
35	800	157
36	600	162
37	400	167
38	200	172
39	000	177
40	800	181
41	600	186
42	400	191
43	200	196
44	000	201
45	800	205
46	600	210
47	400	215
48	200	220
49	000	225
50	800	229
51	600	234
52	400	239
53	200	244
54	000	249
55	800	253
56	600	258
57	400	263
58	200	268
59	000	273
60	800	277
61	600	282
62	400	287
63	200	292
64	000	297
65	800	301
66	600	306
67	400	311
68	200	316
69	000	321
70	800	325
71	600	330
72	400	335
73	200	340
74	000	345
75	800	349
76	600	354
77	400	359
78	200	364
79	000	369
80	800	373
81	600	378
82	400	383
83	200	388
84	000	393
85	800	398
86	600	402
87	400	407
88	200	412
89	000	417
90	800	421

* زيادة من الأسبوع الرابع 4.800 دينار لكل أسبوع

مغطـــي

الأسبوع	القيمة	
	درهم	دينار
1	960	0
2	880	2
3	780	6
4	580	14
5	380	22
6	180	30
7	980	37
8	780	45
9	580	53
10	380	61
11	180	69
12	980	76
13	780	84
14	580	92
15	380	100
16	180	108
17	980	115
18	780	123
19	580	131
20	380	139
21	180	147
22	980	154
23	780	162
24	580	170
25	380	178
26	180	186
27	980	193
28	780	201
29	580	209
30	380	217
31	180	225
32	980	232
33	780	240
34	580	248
35	380	256
36	180	264
37	980	271
38	780	279
39	580	287
40	380	295
41	180	303
42	980	310
43	780	318
44	580	326
45	380	334
46	180	342
47	980	349
48	780	357
49	580	365
50	380	373
51	180	381
52	980	388
53	780	396
54	580	404
55	380	412
56	180	420
57	980	427
58	780	435
59	580	443
60	380	451
61	180	459
62	980	466
63	780	474
64	580	482
65	380	490
66	180	498
67	980	505
68	780	513
69	580	521
70	380	529
71	180	537
72	980	544
73	780	552
74	580	560
75	380	568
76	180	576
77	980	583
78	780	591
79	580	599
80	380	607
81	180	615
82	980	622
83	780	630
84	580	638
85	380	646
86	180	654
87	980	661
88	780	669
89	580	677
90	380	685

* زيادة من الأسبوع الرابع 7.800 دينار لكل أسبوع

ملاحظـة : 1 يوم 0.857 -2 يومين 0.714 - 3 أيام 0.571 - 4 أيام 0.428 - 5 أيام 0.285 - 6 أيام 0.142 زيادة علي تاريخ اليوم أو تاريخ الترحيل .

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
شركة
رئيس مجلس الإدارة